

1508122-54.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Danielle Galhano Pereira da Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2093753/2022 - 10º

D.P. PENHA DE FRANCA, 24105859 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2093753 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2093753 - 52º D.P. PARQUE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508122-54.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508122-54.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2093753/2022 - 10º

D.P. PENHA DE FRANCA, 24105859 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2093753 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2093753 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX DONIZETI SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Galhano Pereira da Silva

Vistos.

Vistos.

ALEX DONIZETI SANTANA, foi denunciado como incurso no artigo 155 §1º e §4º, inciso II, c.c. o artigo 14. II, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 06 de abril de 2022, por volta das 01h24min, na residência situada à Rua Francisco Bueno, 204, Tatuapé, neste Município e Comarca, durante o repouso noturno e mediante escala, tentou subtrair para si, três luminárias, duas lâmpadas, uma cortina persiana e a fiação elétrica da residência referida, avaliados em R\$ 100,00 (cem reais), em prejuízo da vítima Silvana Rossi

Spitzcovsky, sendo que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele (fls. 01/03).

DECIDO

Trata-se de crime de tentativa de furto qualificado e temos que é possível a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade admitida pela doutrina e pela jurisprudência, a exigir o exame do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem visado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e daquelas relativas à pessoa e conduta do agente.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que para o reconhecimento do princípio da insignificância devem estar presentes no caso, cumulativamente, os requisitos: ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada (Recuso Ordinário em HC 103.552 - DF), satisfazendo por tudo a hipótese dos autos os tais requisitos.

Ora, é que in casu, o objeto do crime foram aproximadamente três luminárias, duas lâmpadas, uma cortina persiana e a fiação elétrica, que se não bastasse o pequeno valor da vantagem patrimonial indevida, mínima ofensividade, tem-se que foram integralmente recuperados pela vítima. Se não bastasse o pequeno valor da vantagem patrimonial indevida - mínima ofensividade -, tem-se que a vítima não foi lesada, daí o reduzido o grau de reprovabilidade da sua conduta e se infere a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Desta forma, deve ser relevado que a solução prevista em lei levaria a resultado manifestamente injusto, sendo necessária a mediação do intérprete, "a fim de calibrar eventuais excessos e produzir no caso concreto a solução mais harmônica com o sistema jurídico" (STF, Min. Luis Roberto Barroso, Rel. do HC 123.108 MG). É certo que "o debate geral sobre o papel da norma, do problema e do intérprete encontra no princípio da insignificância uma de suas possíveis projeções no direito penal. Cuida-se de discutir, em síntese, se os fatos concretamente apurados, embora formalmente enquadráveis em um tipo penal, são graves a ponto de justificar uma sanção criminal ao agente" (idem).

Devem ser analisadas as circunstâncias de cada caso concreto e, nestes autos, o fato do réu tentar furtar itens de valor insignificante não autoriza que se lhe aplique sanção criminal, com todas as suas consequências.

Noutro giro, importa destacar que o réu é reincidente e a circunstância de ter respondido a outra acusação não é óbice ao reconhecimento da prática do crime de bagatela, o que já se reconheceu em julgado do Superior Tribunal de Justiça: "FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. SUBTRAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. RECONHECIMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ABSOLVIÇÃO. APLICABILIDADE. IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Hipótese de furto em concurso de agentes de materiais de higiene pessoal, avaliados infimamente, e que foram integralmente restituídos à vítima, um estabelecimento comercial, que não logrou prejuízo algum, seja com a conduta dos recorridos, seja com a consequência dela, mostrando-se desproporcional a aplicação da sanção penal no caso, pois a resultado jurídico, ou seja, a lesão produzida, mostra-se absolutamente irrelevante. 3. O fato de o crime ser qualificado ou mesmo a existência de circunstâncias de caráter pessoal desfavoráveis, tais como a existência de antecedentes criminais ou reincidência, não são óbices, por si sós, ao reconhecimento do princípio da insignificância. 3. Recurso especial improvido" (RT 881, pag. 580, j. 24/11/2008).

Inevitável, pois, a absolvição sumária do acusado.

Ante o exposto, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado ALEX DONIZETI SANTANA, qualificada nos autos, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Custas, na forma da Lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA